PROYECTO DE DECRETO

Decreto de Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común (año 1)

Usa en el año 1 la Lista Nacional de Excepciones de la Decisión CMC 01/25 (hasta 100 posiciones, más 50 temporarias, hasta fines de 2028) para la protección que supere el Arancel Externo Común, con vencimiento por posición, metas para los sectores protegidos y exclusión de los bienes originarios de la Unión Europea.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN) en ejercicio de la facultad del art. 664 del Código Aduanero; refrendan Economía y Cancillería.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° 27.800, la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 664 del Código Aduanero faculta al Poder Ejecutivo nacional a gravar con derecho de importación la importación para consumo de mercadería.

Que la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25 autoriza a la República Argentina a mantener una Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de hasta cien (100) códigos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR hasta el 31 de diciembre de 2028, y una lista temporaria de hasta cincuenta (50) códigos hasta la misma fecha.

Que algunos sectores productivos requieren un tiempo de adaptación a la competencia externa, y que esa protección debe ser transitoria, con vencimiento expreso y sujeta a metas de inversión, productividad y empleo, hasta que una ley establezca los aranceles de transición.

Que la protección no debe encarecer los alimentos básicos ni los insumos y bienes de capital que no se producen en el país.

Que el Acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, aprobado por la Ley N° 27.800, fija cronogramas de desgravación que deben respetarse, por lo que los bienes originarios de la Unión Europea quedan fuera de la protección adicional.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de los ministerios con competencia en economía y en relaciones exteriores.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 664 de la Ley N° 22.415.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Fíjase la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de la República Argentina, en los términos de la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25, con las posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y los derechos de importación extrazona que se consignan en el Anexo que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. La Lista comprenderá hasta CIEN (100) posiciones NCM y, en su caso, hasta CINCUENTA (50) posiciones en la lista temporaria prevista en la Decisión citada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 como máximo. Las inclusiones vigentes a la fecha del presente decreto que no figuren en el Anexo quedan sin efecto y sus posiciones vuelven al Arancel Externo Común.

ARTÍCULO 3°.- Criterios de selección. Las posiciones se seleccionarán por resolución fundada del ministerio con competencia en economía, con criterios públicos, entre las de sectores que requieran tiempo para adaptarse a la competencia externa y que asuman metas de inversión, productividad y empleo formal. No podrán incluirse alimentos de la canasta básica ni insumos o bienes de capital sin producción local registrada en el registro público de oferta local.

ARTÍCULO 4°.- Vencimiento. Cada posición incluida tendrá un vencimiento expreso, que no excederá el plazo del artículo 2°. El derecho de importación que supere el Arancel Externo Común no podrá aumentarse durante la vigencia de la inclusión.

ARTÍCULO 5°.- Bienes originarios de la Unión Europea. Los derechos de importación que superen el Arancel Externo Común conforme al presente decreto no se aplicarán a los bienes originarios de la Unión Europea, que continuarán rigiéndose por el cronograma de desgravación del Acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea aprobado por la Ley N° 27.800.

ARTÍCULO 6°.- Metas de los sectores protegidos. El ministerio con competencia en economía suscribirá con las empresas o cámaras de cada sector incluido un acta con metas verificables de inversión, productividad y empleo formal y un cronograma de cumplimiento. Si las metas no se cumplen, la posición será excluida de la Lista en la revisión siguiente.

ARTÍCULO 7°.- Revisión. La Lista se revisará cada SEIS (6) meses. Las altas, bajas y modificaciones se dispondrán por decreto, con la comunicación al MERCOSUR que prevea la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad. El ministerio con competencia en economía publicará, para cada posición incluida, el derecho aplicado, el Arancel Externo Común, el vencimiento, el acta de metas y su grado de cumplimiento, y cada año la recaudación obtenida por el diferencial sobre el Arancel Externo Común.

ARTÍCULO 9°.- Aplicación. La AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), por intermedio del servicio aduanero, aplicará los derechos establecidos en el Anexo a las destinaciones de importación para consumo que se registren a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación al MERCOSUR. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO comunicará la Lista y sus modificaciones a los órganos del MERCOSUR que correspondan.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.